



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VER
SECRETARIA LEYADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Expediente N° S01: 0089204/2015 (Conc. 1227) JB-RG

DICTAMEN N° 37

BUENOS AIRES, 09 FEB 2017

SEÑOR SECRETARIO

Elevamos para su consideración el presente dictamen referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el Expediente N° S01: 0089204/2015 del registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, caratulado "FMC CORPORATION, AURIGA INDUSTRIES A/S y CHEMINOVA A/S S/NOTIFICACIÓN ARTICULO 8° LEY 25.156 (CONC. 1227)".

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La Operación

1. La Transacción consiste en la transferencia del capital accionario completo de CHEMINOVA A/S (en adelante "CHEMINOVA") a FMC CORPORATION (en adelante "FMC") por parte de la vendedora AURIGA INDUSTRIES A/S (en adelante "AURIGA INDUSTRIES").

2. A nivel local, la Transacción notificada comprende la adquisición indirecta por parte de FMC de CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A., que es la única subsidiaria de CHEMINOVA que se encuentra registrada en Argentina.

3. Conforme la notificación del cierre de la transacción presentado ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos (acompañado en la presentación de fecha 23 de diciembre de 2016, la cual obra a fs. 561/573), el mismo tuvo lugar el 21 de abril de 2015, y la operación fue notificada el quinto día hábil luego de perfeccionada.

I.2. La Actividad de las Partes

I.2.1. Por La Parte Compradora

4. FMC es una compañía con sede en Filadelfia, Estados Unidos, que opera en la industria química, particularmente en los sectores agrícola, de especialidades e industrial. Las actividades de FMC se encuentran divididas en tres áreas de negocios: (i) Soluciones



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Agrícolas: focalizada principalmente en la protección de cultivos de los productores de alimentos y de fibras a nivel global; (ii) Salud y Nutrición: para las industrias farmacéutica, nutricional y del cuidado de la salud.; y (iii) Minerales: opera en el mercado de la producción de minerales de alta calidad.

5. FMC realiza oferta pública, sus acciones son ofrecidas en la Bolsa de Valores de Nueva York. De acuerdo al reporte anual del año 2013 de FMC, FMC no es controlada, directa o indirectamente, por ninguna entidad, gobierno o individuo. Al 31 de diciembre de 2014, había cuatro inversores que poseían más del cinco (5) por ciento de las acciones de FMC: CAPITAL WORLD INVESTORS 11,8%, FMR LLC 8,5%, THE VANGUARD GROUP 7,7% y BLACKROCK, INC. 7,2%.

6. FMC posee 4 subsidiarias constituidas en Argentina: FMC QUÍMICA S.A., RURALCO SOLUCIONES S.A., MINERA DEL ALTIPLANO S.A. y FMC LATINOAMERICA S.A. (Sucursal en la República Argentina).

7. FMC QUÍMICA S.A. se encuentra activa en la producción y comercialización de productos químicos para la protección de cultivos. Sus accionistas son: FMC CORPORATION 10% y FMC CHEMICALS INTERNATIONAL AG 90%.

8. RURALCO SOLUCIONES S.A. es un joint venture entre FMC y una sociedad argentina que se encuentra principalmente activa en la distribución de los productos químicos para la protección de cultivos de FMC. Sus accionistas son: FMC CHEMICALS INTERNATIONAL AG 50% y NEWCO INVERSIONES S.A. (una entidad controlada por FMC) 50%.

9. MINERA DEL ALTIPLANO S.A se encuentra activa en la extracción y producción de carbonato de litio y cloruro de litio. Sus accionistas son: FMC CHEMICALS INTERNATIONAL AG 94.9%, FMC CORPORATION 5% y Provincia de Catamarca 0.1%.

10. FMC LATINOAMERICA S.A. (Sucursal en la República Argentina) fue constituida con el objeto de comercializar productos agroquímicos, actualmente actúa como representante comercial. Sin embargo, esta compañía ha transferido todo su negocio a FMC QUÍMICA S.A. y actualmente FMC LATINOAMÉRICA S.A. (Sucursal en la República Argentina) no tiene actividad comercial alguna. Su accionista es FMC LATINOAMERICA S.A. (Panamá) 100%.

11. A su vez, FMC posee 3 subsidiarias constituidas en el exterior con exportación directa a clientes de Argentina, ellas son: FMC CORPORATION, FMC QUÍMICA DO



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA DE TRABAJO
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

BRASIL LTDA y FMC INTERNACIONAL.

12. FMC CORPORATION se encuentra activa en tres sectores principales: Salud y Nutrición, Soluciones Agrícolas y Minerales.

13. FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. se encuentra activa en la explotación de productos químicos y agroquímicos, en la industria química para animales y para la agricultura. Sus accionistas son: FMC CHEMICALS INTERNATIONAL AG 99,999999% y INTERMOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT CORPORATION 0,000001%.

14. FMC INTERNACIONAL se encuentra activa en el desarrollo, la manufactura y la comercialización de alginato, carragenina, geles y celulosa microcristalina, utilizados para el mejoramiento de la estabilidad, eficiencia y características sensoriales de alimentos, farmacéuticos, productos de cuidado personal y productos para el hogar, entre otros. Sus accionistas son: ARVIN 0,001%, FMC CHEMICAL INTERNATIONAL AG 99,90% y FMC MANUFACTURING LIMITED 0,099%.

I.2.2. Por la parte vendedora

15. AURIGA INDUSTRIES tiene su casa matriz en Aarhus, Dinamarca. Opera en NASDAQ OMX Copenhagen (la Bolsa de Valores de Copenhagen). Desarrolla y produce productos químicos para la protección de cultivos. La empresa provee productos que protegen a los cultivos de malezas, insectos y enfermedades fúngicas a través de su subsidiaria CHEMINOVA. La empresa opera en los siguientes segmentos: Europa, Norte América, América Latina, y en actividades internacionales y globales. Los segmentos geográficos representan la oferta de productos como herbicidas, insecticidas, fungicidas, y otros productos para la protección de cultivos en diferentes partes del mundo. El segmento de actividades globales se relaciona con la venta de químicos finos y con la venta directa a clientes con contratos globales. Sus accionistas son: AARHUS UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, DINAMARCA 38,55% y THE DANISH LABOUR MARKET SUPPLEMENTARY PENSION FUND (ATP), DINAMARCA 5,96%.

I.2.3. Por el Objeto

16. La empresa objeto CHEMINOVA es la única subsidiaria directa de AURIGA INDUSTRIES y ha sido su proveedora global de agroquímicos por más de 75 años. CHEMINOVA desarrolla, produce y comercializa productos para la protección de cultivos. CHEMINOVA cuenta con una amplia cartera de productos y una fuerte línea de



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERON
SECRETARIA DE COMERCIO
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

desarrollo. En Argentina está presente a través de CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A. y CHEMINOVA.

17. CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A. se encuentra activa en la producción y comercialización de fertilizantes y pesticidas. Sus accionistas son: CHEMINOVA con el 97,51% de las acciones y CROPTech LLC con el 2,49%.

18. CHEMINOVA es una subsidiaria de AURIGA INDUSTRIES que exporta a la Argentina insecticidas.

II. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

19. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

20. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Artículo 6° inciso c) de la Ley N° 25.156 de Defensa de la Competencia.

21. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las empresas afectadas, a nivel nacional supera el umbral de PESOS DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000.-) establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

III. EL PROCEDIMIENTO

22. El día 28 de abril de 2015 las partes notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación en forma conjunta del Formulario F1 de notificaciones.

23. Luego de varias presentaciones en relación a lo establecido por la Resolución SDCyC N° 40/01, con fecha 5 de junio de 2015 tras analizar la presentación efectuada esta Comisión Nacional consideró que la información se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 haciéndoles saber que el plazo previsto en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 comenzó a correr el día hábil posterior al 2 de junio de 2015 y que hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado quedaría suspendido dicho plazo. Dicho proveído fue notificado a las partes el mismo 5 de junio de 2015.

[Firma]

[Firma]



*Ministerio de Producción
Secretaría de Comercio
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia*

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

24. Con fecha 29 de septiembre de 2016, en virtud de lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley N° 25.156, esta Comisión Nacional solicitó al SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (en adelante "SENASA") y a la SECRETARIA DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, su intervención en relación a la operación bajo análisis.

25. Respecto del oficio enviado al SENASA, el día 7 de diciembre de 2016 la Dra. Gabriela F. Morosano realizó una presentación dando respuesta al pedido de información realizado por esta Comisión Nacional en fecha 2 de noviembre de 2016, en la misma el presentante no objeta la concentración económica.

26. Respecto del oficio enviado a la SECRETARIA DE MINERÍA DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINERÍA, habiendo transcurridos los 15 días hábiles correspondiente y sin haber obtenido respuesta, se considera que los citados organismos no objetan la concentración económica.

27. Por otra parte con fecha 18 de agosto de 2016 esta CNDC dictó la Resolución N° 9/16 mediante la cual se dispuso conceder la confidencialidad solicitada por FMC CORPORATION, AURIGA INDUSTRIES AS y CHEMINOVA A/S el 22 de enero de 2016, teniendo por presentado y suficiente el resumen no confidencial adjunto.

28. Finalmente, con fecha 1 de febrero de 2017, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado y reanudando el plazo establecido en el Artículo 13 de la Ley N° 25.156 a partir del día hábil posterior al enunciado.

IV.EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN SOBRE LA COMPETENCIA

IV.1. Naturaleza de la operación

29. Como se mencionara anteriormente, la operación notificada consiste en la transferencia del capital accionario completo de CHEMINOVA a FMC. Por medio de la transacción, FMC adquiere el control exclusivo sobre CHEMINOVA y sus subsidiarias que con anterioridad eran propiedad de AURIGA INDUSTRIES.

30. Las empresas involucradas en la operación y sus respectivas actividades se detallan en los puntos 4 a 18 del presente dictamen. A modo de resumen se presenta el

g h

5



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LETRADA
COMISIÓN NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

siguiente cuadro.

Cuadro N° 1: Comparación de las actividades de las empresas afectadas (compradora, objeto) en Argentina

Empresa	Actividad en Argentina
FMC QUIMICA S.A. (grupo comprador)	Formulación y comercialización de productos químicos para la protección de cultivos.
RURALCO SOLUCIONES S.A. (grupo comprador)	Distribución de los productos químicos para la protección de cultivos de FMC.
MINERA DEL ALTIPLANO S.A. (grupo comprador)	Extracción y producción de carbonato de litio y cloruro de litio.
FMC CORPORATION (EEUU) (grupo comprador)	Exporta hacia Argentina productos agroquímicos y productos de salud y nutrición (alginato, carragenina, celulosa microcristalina).
FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA (BRASIL) (grupo comprador)	Exporta hacia Argentina productos químicos y agroquímicos.
FMC INTERNATIONAL (IRLANDA) (grupo comprador)	Exporta hacia Argentina productos de salud y nutrición (alginato, carragenina, celulosa microcristalina).
CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A. (empresa objeto)	Formulación, comercialización y distribución de productos químicos para la protección de cultivos.
CHEMINOVA (empresa objeto)	Exporta hacia Argentina productos químicos para la protección de cultivos.

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del presente expediente.

31. Las empresas involucradas ofrecen productos químicos para la protección de cultivos. En anteriores oportunidades¹, esta Comisión ha considerado que, dentro de los diferentes tipos de productos para la protección de cultivos, cada cultivo conforma un mercado relevante en sí mismo.

32. Por lo tanto, en relación a los productos ofrecidos por las empresas involucradas en Argentina, podemos identificar relaciones de tipo horizontal en los siguientes mercados relevantes: (i) herbicidas agrícolas – soja; (ii) herbicidas agrícolas – cereales; (iii) herbicidas agrícolas – girasol; (iv) herbicidas agrícolas – papa; (v) insecticidas agrícolas – soja; (vi) insecticidas agrícolas – maíz; (vii) insecticidas agrícolas – girasol;

¹Ver Dictamen CNDC N° 329 del 1/11/2002 en Expediente N° S01: 064-017744/01 (Conc.352), "BAYER AG Y AVENTIS CROSCIENCE HOLDINGS S.A. (C. 0352) S/ NOTIFICACION ART. 8 DE LA LEY 26.156".



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ Ver.
SECRETARÍA LETRADA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

(viii) insecticidas agrícolas – cultivos vegetales²; (ix) insecticidas agrícolas – algodón.

33. Asimismo, siguiendo los mismos antecedentes, el mercado geográfico relevante considerado tiene alcance nacional.

IV.2. Evaluación del impacto de la operación notificada sobre el nivel de concentración

IV.2.1. Herbicidas agrícolas

34. Para los cultivos identificados anteriormente, el grupo comprador ofrece los siguientes herbicidas agrícolas: (i) Soja (Capaz XL 465.5KK, Affinity 400E, Shark 400EC, Capaz MTZ 450WG, Boral 500SC, Command 480EC); (ii) Cereales (Affinity 400EC, Shark 400EC); (iii) Girasol (Affinity 400EC, Shark 400EC, Boreal 500SC); (iv) Papa (Command 480EC).

35. Por su parte, las empresas objeto ofrecen en Argentina los siguientes herbicidas agrícolas: (i) Soja (Kosako-Super 240EC); (ii) Cereales (Foxtrot-xtra 103.5EW); (iii) Girasol (Kosako-Super 240EC, Pelican 500SC); (iv) Papa (Kosako-Super 240EC).

36. A continuación, se presentan las ventas totales y las respectivas participaciones de mercado de las empresas involucradas en los cultivos donde se evidenciaron relaciones de tipo horizontal.

g m

² Incluye los siguientes cultivos: brócoli, coliflor, alcachofa, arvejas, remolacha, zanahoria, lechuga, pimiento, repollo, pepino, apio, chaucha, berenjena, champiñones, rabanitos, calabacín, espárragos, repollo de Bruselas, calabaza, batata, cebolla y ajo, entre otros.

l .



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

 Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
 SECRETARÍA LEYADA
 COMISION NACIONAL DE
 DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Cuadro N° 2: Ventas (en miles de pesos) y participaciones de las empresas involucradas para el mercado de herbicidas agrícolas. Segmentado por tipo de cultivo. Año 2014

Tipo de Cultivo	Empresa	2014	
		Ventas (miles de pesos)	Participación
Soja	FMC	7.604	0,63%
	Cheminova	323	0,03%
	FMC+Cheminova	7.926	0,65%
	Total Mercado	1.211.603	100,00%
Cereales	FMC	755	0,52%
	Cheminova	267	0,18%
	FMC+Cheminova	1.022	0,71%
	Total Mercado	144.932	100,00%
Girasol	FMC	187	0,25%
	Cheminova	149	0,20%
	FMC+Cheminova	336	0,45%
	Total Mercado	74.062	100,00%
Papa	FMC	102	3,19%
	Cheminova	43	1,33%
	FMC+Cheminova	145	4,52%
	Total Mercado	3.206	100,00%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del expediente originados en el estudio de mercado realizado por GFK Kynetec.

37. Como se desprende del cuadro precedente, de concretarse la presente operación, la participación conjunta de las empresas involucradas, en cada uno de los cultivos de herbicidas agrícolas donde se evidenciaron relaciones horizontales, son inferiores al 5%.

IV.2.2. Insecticidas agrícolas

38. Para los cultivos identificados anteriormente, el grupo comprador ofrece los siguientes insecticidas agrícolas: (i) Soja (Hero 380EC, Magic 130SC, Biflex-Plus 300SC, Furia 180EC, Talisman 200EC, Questor 100EC, Talstar-extra 300SC); (ii) Maíz (Hero 380EC, Furia 180EC, Mustang 200EW, Fury 200EW); (iii) Girasol (Furia 180EC, Mustang 200EW, Fury 200EW); (iv) Cultivos vegetales (Furadan 100GR); (v) Algodón (Eltra-strar



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

 Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERNA
 SECRETARÍA DE ENTRADA
 COMISIÓN NACIONAL DE
 DEFENSA DE LA COMPETENCIA

700EC, Furia 180EC, Mustang 200EW).

39. Por su parte, las empresas objeto ofrecen en Argentina los siguientes insecticidas agrícolas: (i) Soja (Archer-plus 150CS, Vantal-Forte 036EC, Totem-power 460CS, Totem-pack 321.4KL, Shooter-plus 550EC, Smash 240SC); (ii) Maíz (Archer-plus 150CS, Shooter-plus 550EC); (iii) Girasol (Archer-plus 150CS, Shooter-plus 550EC); (iv) Cultivos vegetales (Vantal-Forte 036EC, Shooter-plus 550EC, Fyfanon 440EW, Lupara 974EC); (v) Algodón (Lupara 974EC, Archer-plus 150CS).

40. A continuación, se presentan las ventas totales y las respectivas participaciones de mercado de las empresas involucradas en los cultivos donde se evidenciaron relaciones de tipo horizontal.

Cuadro N° 3: Ventas (en miles de pesos) y participaciones de las empresas involucradas para el mercado de insecticidas agrícolas. Segmentado por tipo de cultivo. Año 2014

Tipo de Cultivo	Empresa	2014	
		Ventas (miles de pesos)	Participación
Soja	FMC	15.774	5,48%
	Cheminova	2.227	0,77%
	FMC+Cheminova	18.001	6,26%
	Total Mercado	287.710	100,00%
Maiz	FMC	2.183	8,23%
	Cheminova	262	0,99%
	FMC+Cheminova	2.444	9,22%
	Total Mercado	26.512	100,00%
Girasol	FMC	609	4,51%
	Cheminova	317	2,34%
	FMC+Cheminova	926	6,85%
	Total Mercado	13.523	100,00%
Cultivos vegetales	FMC	32	0,41%
	Cheminova	85	1,07%
	FMC+Cheminova	117	1,48%
	Total Mercado	7.876	100,00%
Algodón	FMC	951	13,34%
	Cheminova	98	1,37%
	FMC+Cheminova	1.048	14,71%
	Total Mercado	7.127	100,00%

Fuente: CNDC en base a datos aportados por las partes en el marco del expediente originados en el estudio de mercado realizado por GFK Kynetec.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VERA
SECRETARÍA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

41. Luego de presentada la información, para cada uno de los cultivos de insecticidas agrícolas donde se evidenciaron relaciones horizontales entre las empresas involucradas, podemos observar que, en cada uno de los mercados, la participación conjunta de la entidad resultante es inferior al 15%.

42. Por lo tanto, analizada la operación, y teniendo en cuenta la participación de mercado que alcanzaría la entidad adquirente, no se encontraron elementos que indiquen que la misma permita disminuir, restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar en un perjuicio para el interés económico general.

V. CLAUSULAS DE RESTRICCIONES ACCESORIAS A LA COMPETENCIA

43. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional advierte del instrumento de la operación (Contrato de compraventa de acciones) celebrado con fecha 8 de septiembre de 2016, la presencia de una cláusula de no competencia contenida en la "Cláusula 18" dirigida a la sociedad vendedora (AURIGA INDUSTRIES) y establecida por un plazo de hasta tres (3) años con posterioridad a la Fecha de Cierre.

44. En virtud de dicha cláusula "La vendedora se compromete, en el período comprendido entre el cierre y el tercer (3º) aniversario de la Fecha de Cierre o la liquidación definitiva de la Vendedora, lo que ocurra primera, a abstenerse de interesarse, dedicarse o involucrarse, directa o indirectamente, por cuenta propia o en conjunción con alguna persona o en representación de alguna persona, o asistiendo a alguna persona o entidad, en o a cualquier actividad que desarrolle la sociedad o en competencia directa o indirecta con esa actividad a partir de la fecha de firma dentro de Dinamarca o en cualquier otra jurisdicción en la que el grupo desarrolle actividades comerciales o contemple hacerlo al momento del cierre".

45. En principio, las partes tienen la facultad de arribar a acuerdos que regulen recíprocamente sus derechos y obligaciones, incluso en esta materia, y lo acordado constituiría la expresión del ejercicio de su libertad de comerciar libremente. No obstante, las restricciones accesorias que pueden encontrarse alcanzadas por el artículo 7 de la Ley, son aquellas que se constituyen en barreras a la entrada al mercado y siempre que dicha barrera tenga la potencialidad de resultar perjuicio para el interés económico general.



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ
SECRETARIA METRAJA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

46. Tal como se desprende de la Sección IV de la Resolución SCyDC N° 164/2001 "Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas", las barreras a la entrada cobran importancia en el análisis de una operación notificada cuando la misma produce o fortalece una posición de dominancia en el mercado, por cuanto se entiende que la amenaza del ingreso de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el mercado de subir sus precios.

47. Por ello, las cláusulas con restricciones accesorias deben considerarse en el marco de la evaluación integral de los efectos que la operación notificada tendría sobre la competencia, tal como ha sido explícitamente recogido como fundamento de la decisión revocatoria de la Resolución SC N°63/2012 realizada por la Cámara Civil y Comercial Federal – Sala 1 en la Causa 25.240/15/CA2³.

48. En este contexto es en el cual la autoridad debe analizar y considerar los criterios de necesidad, vinculación, duración, partes involucradas y las respectivas definiciones de los mercados geográfico y del producto afectados por la operación notificada.

49. Sobre lo que hace a los sujetos, la prohibición de competir debe estar dirigida a los sujetos que resultan salientes de la operación notificada, o a sus dependientes directos o empleados jerárquicos, o familiares directos (en caso de que sean personas jurídicas) pero no puede extenderse a quienes no se relacionan o vinculan en forma inmediata con el objeto de transferencia.

50. En lo que respecta a la duración temporal permitida esta Comisión Nacional, siguiendo los precedentes internacionales, ha considerado que un plazo razonable es aquel que permite al adquirente asegurar la transferencia de la totalidad de los activos y proteger su inversión. Dicho plazo puede variar según las particularidades de cada operación y de los mercados afectados.

51. Con referencia al ámbito geográfico se entiende que debe circunscribirse a la zona en donde hubiera el vendedor introducido sus productos o servicios antes del traspaso.

52. En cuanto al contenido, la restricción sólo debe limitarse a los productos o servicios que constituyan la actividad económica de la o las empresas o parte de la o las empresas transferidas, ya que no resulta razonable, desde el punto de vista de la

³ Dicha sentencia explica que "la operación informada no afecta la competencia y que, si el acuerdo principal no representa una preocupación o un peligro para la competencia ni para el interés económico general, la



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA DIAZ VI
SECRETARIA LEYENDA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

competencia, extender la protección brindada por este tipo de cláusulas a productos o servicios que el vendedor no transfiere o no comercializa

53. No obstante los lineamientos establecidos en los puntos precedentes, y tal como lo ha señalado reiteradamente esta Comisión Nacional, el análisis de este tipo de restricciones debe efectuarse a la luz de las condiciones en que se desenvuelve la competencia en cada mercado y sobre la base de un análisis caso por caso.

54. Asimismo, las objeciones contra las restricciones accesorias deben fundarse con la misma rigurosidad con que se fundamente cualquier objeción al acuerdo que instrumenta la operación notificada, quedando a cargo de esta Comisión proveer evidencia suficiente para encuadrar el acuerdo y/o las cláusulas de restricciones accesorias en el artículo 7 de la Ley, al atribuirles por objeto o efecto restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general. En ese mismo sentido también se ha expresado el fallo precitado⁴.

55. Cabe destacar que la autorización sin subordinaciones de una operación de concentración económica instrumentada a través de una venta, implica que —en ese caso concreto— no existen objeciones en cuanto a la salida de la parte vendedora de un mercado determinado. Por ello, tampoco puede haber objeciones en dichos casos cuando el contrato se complementa con restricciones accesorias que impiden el reingreso de la parte vendedora.

56. En este expediente, y según se ha expuesto en la sección precedente, la Comisión no ha encontrado elementos de preocupación sobre la operación notificada, por cuanto la operación no implica efectos negativos en la concentración horizontal que implica y la estructura de la oferta en los mercados afectados no se verá alterada.

57. Por tanto, siguiendo la línea de razonamiento descrita en los párrafos precedentes, en el caso bajo análisis, la operación notificada no presenta ningún elemento de preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, por lo cual, las restricciones accesorias a dicha operación impuestas a la parte vendedora, aunque impliquen una barrera al re-ingreso del vendedor al mercado por el tiempo acordado en el contrato, por sí mismas no tienen potencial entidad como para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico

misma suerte debería corresponder para las cláusulas accesorias de dicho contrato".

⁴ Causa 25.240/15/CA2



Ministerio de Producción

Secretaría de Comercio

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

ES COPIA

Dra. MARIA VICTORIA LARA
SECRETARIA EJECUTIVA
COMISION NACIONAL DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA

general.

58. Asimismo se advierte la presencia de una cláusula de confidencialidad tal como surge del referido Contrato de Compraventa en la Cláusula 17. La misma versa sobre la información obtenida a raíz de la celebración de dicho contrato y se refiere a: (a) las disposiciones de dicho Contrato; (b) el objeto de dicho Contrato y (c) la Vendedora, en caso de la Compradora, y la compradora y la Sociedad, en caso de la Vendedora se abstendrán de utilizar y revelar a terceros dicha Información Confidencial.

59. En virtud del contenido de la referida cláusula de confidencialidad no se considera que la misma sea restrictiva de la competencia.

VI. CONCLUSIONES

60. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta COMISION NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7º de la Ley Nº 25.156, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

61. Por ello, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN autorizar la operación de concentración económica consistente en la transferencia del 100% del capital accionario de CHEMINOVA A/S a FMC CORPORATION por parte de AURIGA INDUSTRIES A/S, todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 13 inciso a) de la Ley Nº 25.156.

62. Elévese el presente Dictamen al Señor Secretario de Comercio, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN para su conocimiento.

Maria Fernanda Viecens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

EDUARDO STORDEUR (h)
Vocal
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia

ESTEBAN M. GRECO
PRESIDENTE
COMISION NACIONAL DE DEFENSA
DE LA COMPETENCIA

Se deja constancia que la Lic. Marina Bidart y el Dr. Pablo Trevisan no
escriben el presente por encontrarse en uso de licencia.

Dra. MARIA VICTORIA LARA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: S01:0089204/2015 (CONC 1227)

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 13 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.02.13 11:34:32 -03'00'

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.02.13 11:34:32 -03'00'



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

Resolución

Número:

Referencia: EXP-S01:0089204/2015 - OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA
(CONC1227)

VISTO el Expediente N° S01:0089204/2015 del Registro del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PÚBLICAS, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedesu presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación, que se notifica el 28 de abril de 2015, consiste en la transferencia de la totalidad del capital accionario de la firma CHEMINOVA A/S por parte de la firma AURIGA INDUSTRIES A/S a la firma FMC CORPORATION.

Que a nivel Local, la transacción mencionada comprende la adquisición indirecta por parte de la firma FMC CORPORATION de la firma CHEMINOVA AGRO DE ARGENTINA S.A., única subsidiaria de la firma CHEMINOVA A/S registrada en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Que el cierre de la transacción, presentado ante la “Securities and Exchange Commission” de los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, tuvo lugar el día 21 de abril de 2015.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso c) del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas involucradas y el objeto de la operación en la REPÚBLICA ARGENTINA asciende a la suma de PESOS

DOSCIENTOS MILLONES (\$ 200.000.000) superando el umbral establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, y no se encuentra alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 7° de la Ley N° 25.156, toda vez que de los elementos reunidos en el expediente citado en el Visto no se desprende que tenga entidad suficiente para restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

Que, la mencionada Comisión Nacional emitió Dictamen N° 37 de fecha 9 de febrero de 2017 donde aconseja al señor Secretario de Comercio autorizar la operación notificada, consistente en la transacción del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital accionario de la firma CHEMINOVA A/S a la firma FMC CORPORATION por parte de la firma AURIGA INDUSTRIES A/S., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 13, 18, 21 y 58 de la Ley N° 25.156 y los Decretos Nros. 89 de fecha 25 de enero de 2001, 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones y 718 de fecha 27 de mayo de 2016.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica consistente en la transferencia del CIEN POR CIENTO (100 %) del capital accionario de la firma CHEMINOVA A/S a la firma FMC CORPORATION por parte de la firma AURIGA INDUSTRIES A/S, todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 13 de la Ley N° 25.156.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen N° 37 de fecha 9 de febrero de 2017 emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, que como Anexo, IF2017-01958813-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by BRAUN Miguel
Date: 2017.04.04 16:48:07 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.04.04 16:48:18 -03'00'